

1501521-87.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... réu é conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas. O réu disse que o dinheiro era oriundo do trabalho.

O réu disse que tem 18 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 6ª série, trabalhava como ajudante do tio, auferia rendimentos de R\$ 80,00, R\$ 100,00, ao dia, foi condenado por tráfico de drogas e internado três vezes na Fundação Casa por ato análogo ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme - SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501521-87.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501521-87.2021.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS LUAN HENRIQUE OLIVERIO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

MARCOS LUAN HENRIQUE OLIVERIO foi denunciado porque, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 03:30 horas, na Rua Maria Denzin n.º 388, Parque Itamaraty, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 24 cápsulas plásticas contendo cocaína, peso total de 25 gramas, e 03 porções de maconha, peso total de 5 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 97) e apresentou defesa prévia (fls. 96).

A denúncia foi recebida (fls. 108/109) e o réu foi citado (fls. 129).

Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o reconhecimento da menoridade, o afastamento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena; a Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, subsidiariamente, o reconhecimento da menoridade, a redução da pena nos termos previstos no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a substituição da

pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 15/17), laudo de constatação provisória (fls. 14), laudo químico-toxicológico (fls. 100/102) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Elton Rodrigo Bruner, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, avistou o réu, ele estava a bordo de uma bicicleta, ao ver a guarnição, o réu tentou entrar em uma casa e foi contida. Realizada busca pessoal, foram encontradas porções de droga em uma pochete e, nas vestes, dinheiro. O réu disse que as porções de droga eram destinadas ao uso e que o dinheiro era oriundo de seu trabalho. O réu não aparentava estar sob efeito de drogas.

No mesmo sentido do testemunho do policial militar Bruno Silva de Lima. Disse que, em patrulhamento, avistou o réu, ao perceber a viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou entrar em uma casa. Em busca pessoal, na pochete do réu, foram encontradas porções de droga – maconha e cocaína – e dinheiro; nas vestes, o réu trazia dinheiro. O réu é conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas. O réu disse que o dinheiro era oriundo do trabalho.

O réu disse que tem 18 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 6ª série, trabalhava como ajudante do tio, auferia rendimentos de R\$ 80,00, R\$ 100,00, ao dia, foi condenado por tráfico de drogas e internado três vezes na Fundação Casa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas. Disse que, na semana anterior ao fato, tinha recebido R\$ 600,00 de seu tio decorrente de trabalho – descarregava churrasqueiras. No dia do fato, deu dinheiro para sua mãe, comprou R\$ 255,00 em drogas, guardava, aproximadamente, R\$ 200,00, junto à roupa. Foi detido na frente da casa da sua mãe. Indagado porque estava com dinheiro nas vestes, dado que recebeu na semana anterior, disse que faria uso de bebida alcoólica. Conhecia os policiais – já tinha sido abordado pelos agentes de segurança.

Nesta toada, analisadas as provas amealhadas, nenhuma dúvida há de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que, durante patrulhamento, avistaram o réu, ele demonstrou nervosismo, em busca pessoal encontraram porções de droga – maconha e cocaína – e dinheiro em notas diversas. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e imputassem a ele prática de grave crime.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade, variedade da droga e dinheiro de proveniência não demonstrada –, indicam que o entorpecente pertencia ao réu e era destinado ao tráfico.

No mais, o réu não produziu nenhuma prova, não comprovou a origem do dinheiro – que seria oriundo de trabalho – ou que era usuário de drogas (documentos, testemunhas), de modo que não se desincumbiu de ônus probatório previsto no artigo 156 do CPP. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, e fixo a reprimenda em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, compenso a atenuante da menoridade e agravante da reincidência – fls. 133/134 e mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, o réu é reincidente específico, de modo que não é possível a redução da pena, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006. Torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada no regime inicial fechado, observada à reincidência específica.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu MARCOS LUAN HENRIQUE OLIVERIO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo). Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 44/46), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário e demais bens apreendidos (fls. 15/17). MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram a decretação, os quais foram recrudescentes em virtude da sanção imposta (notadamente garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal). Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Custas na forma da lei. Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas. Leme, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA